

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5770/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายทวน กุศลเยี่ยม
นายณรงค์ สุทธิพรทรัพย์

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 158

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงต่างกรรมกัน แล้วบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดฐานพยายามฆ่าว่าจำเลยบังอาจใช้อาวุธปืนพกยิงประทุษร้าย ส. และ ท. หลายนัดโดยมีเจตนาฆ่าบุคคลทั้งสองและคำขอท้ายคำฟ้องระบุประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 80, 288 ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์มีความประสงค์ที่จะให้ศาลลงโทษจำเลยในการใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 2 คนเป็นความผิดหลายกระทง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันคือมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนกับเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่รับอนุญาต แล้วใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายสุนทร กุศลเยี่ยม และนายทวน กุศลเยี่ยม หลายนัดถูกที่หน้าท้องและแขนซ้ายโดยเจตนาฆ่า แต่แพทย์รักษาไว้ทันที่งที่ บุคคลทั้งสองจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๘๐, ๒๘๘ และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ในระหว่างพิจารณา นายทวน กุศลเยี่ยม ผู้เสียหายร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสองต่างกรรมต่างวาระกัน ลงโทษสองกรรม พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ และมาตรา ๙๑ ลงโทษกระทงละ ๑๐ ปีและผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อีกกระทงหนึ่ง ลดโทษแล้วคงจำคุก ๑ ปีรวมจำคุก ๒๑ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี รวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เป็นจำคุก ๑๑ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กรณีเชื่อว่า ฝ่ายโจทก์ร่วมและนายสุนทรมีสาเหตุวิวาทกับนางดาหรือเตือนใจ และต่างมีพวกเข้าทำร้ายกันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินในร้านค้า จำเลยเสียหาย จำเลยจึงใช้อาวุธปืนของกลางยิงโจทก์ร่วม ๓ นัด และยิงนายสุนทรซึ่งวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์ภายหลังอีก ๒ นัด โดยจำเลยไม่มีเหตุยิงป้องกันตัวเองตามข้ออ้างแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ร่วมและนายสุนทรถูกยิงที่อวัยวะสำคัญตามรายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้อง แต่ไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า การบรรยายฟ้องของโจทก์ เป็นการบรรยายว่าจำเลยพยายามฆ่าผู้อื่น ๒ กรรม และ

โจทก์ก็นำสืบรับฟังได้ว่า จำเลยยิงโจทก์ร่วมและนายสุนทรต่างวาระกัน ขอให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงต่างกัน แล้วบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดฐานพยายามฆ่าว่า "จำเลยบังอาจใช้อาวุธปืนพกรีวอลเวอร์กระบอกดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑ ก. ยิงประทุษร้ายนายสุนทรกุลเอี่ยม และนายทวน กุศลเอี่ยม จำนวนหลายนัดโดยมีเจตนาฆ่าบุคคลทั้งสอง"และคำขอท้ายคำฟ้องอาญา ระบุเลขมาตรา ๙๑, ๘๐, ๒๘๘ จึงถือได้ว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยในการใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย ๒ คน เป็นความผิดหลายกระทง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายมาลินทร์ จันส์ญจร

ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ